

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/774/25

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – התאמת לוח החופשות לימי העבודה במשק), התשפ"ג–2022

הוספת סעיפים 1. בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949¹, אחרי סעיף 12 ד יבוא:

12ה עד 12ז

"שבוע הלימודים 12ה. (א) שבוע הלימודים במוסדות החינוך יהיה בן 5 ימים בימים א' עד ה'.

(ב) השר רשאי לאשר למוסד חינוך מסוים או למספר מוסדות חינוך בעלי מאפיינים דומים, שבוע לימודים בן 6 ימים בהתאם לתנאים ואמות מידה שקבע באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת.

12ו. (א) שנת הלימודים במוסדות החינוך תחל ב-1 באוגוסט בכל שנה ותסתיים ב-30 ביוני באותה שנה. תקופת שנת הלימודים ומועדי החופשות

(ב) במהלך שנת הלימודים יתקיימו חופשות אלה:

(1) חופשת חגי תשרי תחל ביום כ"ט באלול ותסתיים ביום כ"ב בתשרי;

(2) חופשת החנוכה תחל ביום כ"ה בכסלו ותסתיים ביום ב' בטבת;

(3) חופשת פורים תחל ביום י"ג באדר ותסתיים ביום ט"ו באדר;

(4) חופשת פסח תחל ביום י"ד בניסן ותסתיים ביום כ"א בניסן;

¹ ס"ח תש"ט, עמ' 287.

(5) חופשת שבועות תחל ביום ה' בסיוון
ותסתיים ביום ו' בסיוון;

(6) חופשת יום העצמאות תחול ביום
העצמאות כמשמעותו בחוק יום העצמאות
התש"ט-1949.²

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב),
רשאי השר, באישור ועדת החינוך התרבות
והספורט של הכנסת, לערוך התאמות במועדי
החופשה בשנת לימודים מסוימת, ובלבד
שהתוספת או הגריעה במספר ימי החופשה לא
תעלה על 5 ימים; תקנות לפי סעיף קטן זה יובאו
לאישור הוועדה 60 ימים לפני תחילת שנת
הלימודים לכל המאוחר.

תוספת ימי חופשה 12ז. על אף האמור בכל דין או הסכם קיבוצי החל על
גמישים לעובדי עובדי הוראה, ובנוסף על הזכאות לימי חופשה לפי
הוראה כל דין או הסכם כאמור, יהיה עובד הוראה זכאי
ל-5 ימי חופשה נוספים; ימי החופשה כאמור
בסעיף זה יינתנו לעובד ההוראה במועדים
שיתואמו עם מנהל מוסד החינוך בו הוא מועסק.

תיקון חוק חינוך 2. בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953, סעיף 4א – בטל.
ממלכתי

תחילה ותחולה 3. תחילתו של חוק זה ביום י"ד באב התשפ"ב (1 באוגוסט 2022), והוא יחול על
לוח החופשות ומועדי החופשות משנת הלימודים התשפ"ג ואילך.

דבר הסבר

מבנה שנת הלימודים במערכת החינוך הישראלית חריג מאוד בהשוואה בינלאומית, בשני מובנים.
ראשית, זו אחת ממערכות החינוך הבודדות בעולם בהן שבוע הלימודים נמשך יותר מחמישה ימים
בשבוע. שנית, קיים חוסר התאמה חריג בין לוח החופשות במערכת החינוך לבין ימי החופשה בכלל
המשק.

להיעדר ההתאמה בין לוח החופשות של מערכת החינוך ללוח החופשות במשק ישנן שלוש השלכות
קשות. האחת – פגיעה בילדים, ובמיוחד בילדים צעירים ממשפחות חלשות מבחינה סוציו-אקונומית,
הנותרים עשרות ימים במהלך השנה ללא השגחה הורית וללא מסגרת חלופית הולמת.
השנייה – עלויות כבדות להורים עבור קייטנות ושירותי שמרטפות, או אובדן ימי עבודה ואובדן

² ס"ח תש"ט, עמ' 10.

הכנסה.

השלישית – פגיעה בפריון ובתוצר של המשק הישראלי, המוערכת על ידי הגורמים המקצועיים השונים בסכום שנע בין 120 ל-250 מיליון שקלים לכל יום חופשה, כלומר סך הכל עלות של כ-12 מיליארד שקלים בכל שנה, לא כולל העלות הישירה להורים המוערכת על ידי בנק ישראל בלמעלה ממיליארד שקלים בשנה.

הפתרון המערכתי לבעיה כרוך במעבר לשבוע לימודים של חמישה ימים תוך ביטול הלימודים בכ-37 ימי שישי בשנה (כאשר לפי הערכת בנק ישראל, רק בכ-8% ממשקי הבית בישראל שני ההורים עובדים ביום שישי), ובמקביל – הסטת שעות הלימוד מאותם ימי שישי לטובת ביטול ימי חופשה מיותרים. המעבר לשבוע לימודים מקוצר יביא גם להתאמה רבה יותר בין שבוע העבודה של המורים לשבוע הלימוד של התלמידים. כיום לא קיימת דמות חינוכית המלווה את הכיתה לאורך שבוע הלימודים כולו. מאחר והמורים עובדים במשך חמישה ימים בשבוע ואילו שבוע הלימודים, נכון לעכשיו, נמשך ברוב מוסדות החינוך שישה ימים. מנהלים רבים מעידים כי היום החופשי של המחנך או המחנכת הינו "יום מועד לפורענות" בכיתות רבות. המעבר לשבוע לימודים מקוצר ישפר את הרצף הפדגוגי ובכך גם את איכות הלמידה.

לסיכום, מהלך זה מתבקש הן מטעמים פדגוגיים, הן מטעמים מאקרו כלכליים, והן מטעמי יוקר המחיה. בסופו של דבר ירוויחו מכך גם התלמידים, גם עובדי מערכת החינוך וגם ההורים אשר המהלך יחסוך להם אלפי שקלים בשנה בהוצאות על ימי חופשה ובהוצאות הנובעות מהצורך למצוא מסגרת אלטרנטיבית לילדיהם.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרן השכל (פ/3050/24). הצעת החוק זהה לפ/3050/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)